

عقد ايجار خاصة قاعة افراح مغلقة / قاعة افراح مفتوحة / سيشن تصوير

بحديقة روكيت (دار ضباط المدفعية)

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦ تم الاتفاق بين كلاً من :-

طرف أول (مالك)

١- دار ضباط المدفعية (حديقة روكيت) ومقرها بالمناظرة محافظة القاهرة بالكيلو ٤.٥ طريق السويس ويمثلها السيد اللواء أ.ح/ أسامة محمد كمال شهاوي بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة.

طرف ثاني (مستاجر)

٢- شركة / بريميوم فيجن
بصفته / رئيس مجلس الإدارة
ومقرها (محل بالأرضي / شارع محمد فريد / عزبة الهجانة / قسم اول مدينة نصر / القاهرة)
سجل تجارى / ٨٧٧٠٢
ويمثلها : السيد / حسن احمد حسن عبدالخالق
تليفون / ٠١٠٠٢٧٤٠٠٣٠ / ٠١٠٤٠٠١٦٩٩٩
بطاقه ضريبية / ٤٩٨/٨٨٠/٤٩٤

تمهيد

- ١- طرحت دار ضباط المدفعية (حديقة روكيت) مزايده علنية لتأجير قاعة افراح مغلقة / قاعة افراح مفتوحة / سيشن تصوير وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية.
- ٢- تقدم الطرف الثاني بعرض السعر في المزايده العلنية المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤ / ١١ / ٤ وتم قبوله حيث انه مطابق للشروط والمواصفات.

- الطرف الأول هو احدي الوحدات العسكرية التي تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق له وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الأسباب للطرف الثاني .
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفق علي الآتى :-

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وما اشتمل عليه ومحاضر التسليم والتسلم لإستغلال العين موضوع العقد والعرض المقدم من الطرف الثاني لتحقيق الغرض من التعاقد هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .
وبعد ان اتخذ كلا من الطرفين مقرا له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد هذا العقد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

١٦
١٤
ع.ع.ع

(التوقيع)
لواء أ.ح / أسامة محمد كمال شهاوي بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
الاسم / بريميوم فيجن
اسم الشركة / بريميوم فيجن

البند الثاني

اتفق الطرف الاول (المالك) بعد قبول عرض الطرف الثاني (المستاجر) علي تأجير قاعة افراح مغلقة / قاعة افراح مفتوحة / سيشن تصوير بدار ضباط المدفعية (حديقة روكيت) بالمساحات الآتية :-

- ١ - قاعة افراح مغلقة مساحة ١٠٠٠ م٢ شاملة الكهرباء والمياه بمبلغ ٢٨٠٠٠٠ جنية شهرياً.
- ٢ - قاعة افراح مفتوحة مساحة ١١٠٠ م٢ شاملة الكهرباء والمياه بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنية شهرياً.
- ٣ - سيشن تصوير مساحة ١٠٠٠ م٢ شاملة الكهرباء والمياه بمبلغ ٨٥٠٠٠ جنية شهرياً طبقاً لمحاضر التسليم.

- بإجمالي ٦١٥٠٠٠ جنية شهرياً وبزيادة ١٠% سنوياً على ان يبدأ سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من ٢٠٢٥/٣/١.

البند الثالث

اتفق الطرفان على ان تكون القيمه الاجاريه كالتالى :-

- السنة الاولى بمبلغ ٧٣٨٠٠٠٠ جنية (فقط سبعة مليون وثلاثمائة وثمانون الف جنيهاً لا غير) سنوياً وتسدد بواقع ٥٣٥٠٠٠ جنية كإيجار شهري بالإضافة الى ٨٠٠٠٠ كهرباء ومياه وبإجمالي مبلغ ٦١٥٠٠٠ جنية شهرياً.
- السنة الثانية بمبلغ ٨١١٨٠٠٠ جنية (فقط ثمانية مليون ومائة وثمانية عشر الف جنيهاً لا غير) سنوياً وتسدد بواقع ٥٨٨٥٠٠ جنية كإيجار شهري بالإضافة الى ٨٨٠٠٠ كهرباء ومياه وبإجمالي مبلغ ٦٧٦٥٠٠ جنية شهرياً.
- السنة الثالثة بمبلغ ٨٩٢٩٨٠٠ جنية (فقط ثمانية مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة جنيهاً لا غير) سنوياً وتسدد بواقع ٦٤٧٣٥٠ جنية كإيجار شهري بالإضافة الى ٩٦٨٠٠ كهرباء ومياه وبإجمالي مبلغ ٧٤٤١٥٠ جنية شهرياً .
- اتفق الطرفان على ان يسدد الايجار مقدماً حتى اليوم الخامس من الشهر وفي حالة التأخير عن سداد القيمة لاجاريه عن اليوم الخامس يتم تحصيل غرامه ١٠٠٠ جنية عن كل يوم تأخير بعد اليوم الخامس من الشهر.
- في حالة التأخير عن سداد قيمة الإيجار شهرين يتم فسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي .

البند الرابع

مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٥/٣/١ حتى ٢٠٢٨/٢/٢٨ بزيادة قدرها ١٠% سنوياً وذلك بعد التصديق على منح الشركة مدة شهرين لتجهيز القاعات اعتباراً من (٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٢/٢٨) وكذلك محاسبة الشركة على ٥٠% من القيمة الإيجارية خلال شهر رمضان من كل عام.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم وكذا ضريبة القيمة المضافة خاصة موضوع التعاقد لأي جهة متي طلب منه ذلك للجهات المختصة وكذلك أى غرامات او نزاعات قضائية حسب القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بسداد التأمين النهائي وقدرة ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٢٤٤٢٧٨٠ جنيها (فقط اثنان مليون واربعمائه واثنان واربعون الف وسبعمائه وثمانون جنيها لا غير) على ان تدفع باحدى الطرق (نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين النهائي.

التوقيع)  ()
لواء أ. ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

التوقيع (مساحة خالية)
الاسم / مساحة خالية
اسم الشركة / مريميوم فيجين

البند السابع

١- يلتزم الطرف الثاني بأنه لا يدخل اي تغييرات او تعديلات بالعين المؤجرة إلا بعد الحصول علي تصديق كتابي من الطرف الأول وإلا يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لإنذار ودون إي مسئولية علي الطرف الأول .

٢ - يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اي لافتات / دعاية اعلانية من اي نوع وبأي وسيلة عرض لأي جهة دون موافقة كتابية من الطرف الأول وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول إزالتها علي نفقة الطرف الثاني بدون تنبيه او إنذار ولا يحق للطرف الثاني الرجوع علي الطرف الأول بأي تعويض في هذا الشأن .

٣ - الطرف الثاني مسئول مسئولية تامة وكاملة عن الآتي :-

أ - حراسة جميع القاعات طرفه بما فيها من محتويات من تاريخ استلامها .

ب - كافة الحوادث المتعلقة بالقاعات سواء (مادية / شخصية / إلخ) .

ج - سلوك العاملين معه والتأمين عليهم بمعرفته .

د - نظافة القاعات وما حولها .

هـ - صيانة ورفع كفاءة المرافق الموجودة داخل القاعات من (كهرباء / صحي / تكييفات إلخ)

و - الالتزام بشراء المأكولات والمشروبات والحلويات الخاصة ببوفيهات الأفراح من دار ضباط المدفعية مع توفير وسيلة النقل الخاصة بمعرفة الشركة وفي حالة تدبيرها من خارج الدار يلتزم بسداد مبلغ (٥٠٠٠٠) جنيه شهرياً لصالح قسم الأغذية والمشروبات بالدار .

ر - يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة التجهيزات والمعدات والادوات والتكييفات الخاصة التي سوف يستخدمها في تشغيل القاعات علي نفقته الخاصة وحق له في نهاية التعاقد .

٤ - من المعلوم للطرف الثاني ان قيمة عرضة جاءت بناءً علي معاينة لكافة القاعات المطروحة بحديقة روكيت علي الطبيعة (معاينة كاملة نافية لأي جهالة) وسيتم المحاسبة النهائية عليها بغض النظر عن اي ظروف عامة او خاصة ان وجدت .

٥ - لحديقة روكيت (دارضباط المدفعية) إنهاء عمل الشركة لأي اسباب عامة او خاصة تري بموجبها مخالفة الاشتراطات بموجب اخطار مسجل بعلم الوصول بذلك ودون حاجة الي اللجوء للقضاء ودون ادني مسئولية مادية او ادبية علي الطرف الأول عن احوال إنهاء التعاقد .

٦ - تلتزم الشركة بتوفير جميع وسائل التأمين اللازمة للمحافظة علي ممتلكات الطرف الأول .

٧ - يجب علي الشركة عدم تأجير القاعات لشركة من الباطن إلا بعد موافقة الطرف الأول وإلا تكون قد اخلت بإحدى شروط التعاقد ويحق للطرف الأول فسخ التعاقد .

البند الثامن

الالتزام بتنفيذ التعليمات المالية رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ الصادره من هيئة الشئون المالية وهي :-

أ - يمنع (نشر / تداول) اي بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة او تعاقداتها بأي وسيلة من وسائل الاعلام او التراسل سواء كانت (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا / إلخ) الا بعد الحصول علي اذن كتابي من الامانة العامة لوزارة الدفاع .

ب - عدم تدوين اي معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة او تعاقداتها على اجهزة الحاسب الآلى الشخصي (لاب توب) او الاجهزة المحمولة (هواتف محمولة / اي باد) وخاصة التي تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .

التوقيع ()
لواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس إداره

التوقيع ()
الاسم /
اسم الشركة / برسيم فوج

البند التاسع

اي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع .

البند العاشر

يقر الطرفان بأنهما اتخذا من مقر كل منهما الموضح بصدد هذا العقد محلا مختارا لهما توجة الية جميع المكاتبات والمراسلات وعلى الطرف الذي يغير مقره أن يخطر الطرف الاخر بخطاب موسى عليه بعلم الوصول والا اعتبرت جميع المكاتبات والمراسلات الموجهة الى مقر الطرف الاول صحيحة ومنتجة لاثارها القانونية

البند الحادي عشر

يسرى على هذا العقد احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية وتنظيم المناقصات والمزايدات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد .

البند الثاني عشر

بيان بالأماكن المؤجرة:-

م	اسم القاعة	المساحة	القيمة الإيجارية الشهرية	قيمة الكهرباء والمياه شهرياً	الإجمالي الشهري
١	قاعة مغلقة (ليلتي)	٢م١٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠
٢	قاعة فينوس (أوبن إير)	٢م١١٠٠	٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣	قاعة سيشن (تصوير)	٢م١٠٠٠	٧٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٥٠٠٠
	الإجمالي	الشهر	٥٣٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠

البند الثاني عشر

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة و نسختين يتم الاحتفاظ بهما مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

١٦
٢٠١٩
٢٠٢٠

التوقيع (لواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر)
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

التوقيع (اسماء / اسماء / اسم الشركة / بريسيوم فيجن)

رقم قومي / ٢٩٠٠١٠١٧١٩٧٣٨